

시정 · 경고 및 개선요구

제 목 신입직원 초임연봉 산정업무 불철저

소 관 부 서(기관) ★★처

조 치 부 서(기관) ★★처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 공개 채용한 인턴을 대상으로 20XX. XX월과 20XX. XX월 정규직 전환평가를 실시하고, 전환 대상자의 경력사항과 증빙자료 등을 검토한 뒤 인정경력을 산정하여 신규임용 직원의 초임연봉을 결정하였다.

2. 신규임용 직원 초임연봉 산정업무 불철저

가. 판단기준

공사 「인사관리 규정」(이하 “「규정」”이라 한다) 제12조(초임직급 및 연봉) 및 [별표 2] 경력연수 환산 기준표에 따르면 신규임용 직원의 초임연봉 산정 시, 입사 전 군복무·방위소집·전투경찰로 실역한¹⁾ 3년 이내의 병역의무 기간(이하 “군복무 경력”이라 한다)이 있는 경우에는 해당기간을 경력인정기간에 반영하여 「보수 규정」이 정하는 바에 따라²⁾ 기준급에 가산하도록 되어 있다.

1) 공사는 「규정」상 ‘실역’의 의미를 실제 군복무를 했거나 군복무에 준하는 복역(현역병에 준하는 관리·감독과 보수를 지급받는 경우)을 한 경우로 해석

2) 신규임용자의 초임연봉 산식 : 직급별 기준급 하한액 + (인정경력 × 표준가산금)

한편 ★★처는 「규정」에서 정한 ‘군복무 경력’ 중 방위소집 및 전투경찰이 관련 법령 개정으로 폐지·변경되었음에도 「규정」 개정 없이 [표 1]과 같은 별도의 기준(이하 “군경력 적용기준”이라 한다)을 세워, 방위소집제도가 공익근무요원 등으로 개정 시행된 1995년 이후 현재까지 적용³⁾하여 왔다.

[표 1] 공사 군경력 적용기준

규정	해석 적용	적용 근거(법 개정 사항)
방위소집	공익근무요원·상근예비역	· 「병역법」 개정 시행(1995. 1. 1.) - 방위소집제도 → 공익근무요원, 상근예비역 변경
	사회복무요원	· 「병역법」 개정 시행(2013. 12. 5.) - 공익근무요원 → 사회복무요원 변경
전투경찰	의무경찰	· 「병역법」에 따른 전환복무로서 경력 인정 · 「병역법」 개정 시행(2016. 1. 25.) - 전투경찰 → 의무경찰 변경

자료 : ★★처 제출자료 재구성

따라서 초임연봉 산정 시 군복무 경력을 반영할 때에는 해당직원의 경력사항 및 증빙 자료 등을 검토하여 「규정」에서 인정하고 있는 군복무 경력사항에 대해서만 인정경력으로 반영하여야 하고, 병역제도 변경내역을 「규정」에 반영하지 않은 채 별도의 기준을 마련하여 적용하여 왔다면 해당 기준을 일관되게 적용하여 인정경력에 반영⁴⁾하여야 한다.

3) 「규정」과 「병역법」상 병역제도가 상이한 점을 들어 ★★처에서 인정하고 있는 군복무 경력 및 판단기준에 대한 감사인의 질문에 [표 1]과 같은 내용으로 군복무 경력을 인정하고 있다고 답변함.

4) 대법원 판례(2000다50701, 선고일자 : 2002. 4. 23.)에 따르면 기업의 내부에 존재하는 특정의 관행이 근로 계약의 내용을 이루고 있다고 하기 위해서는 그러한 관행이 기업의 구성원에 의하여 당연한 것으로 받아들여져서 기업 내에서 사실상의 제도로서 확립되어 있다고 할 수 있을 정도의 규범의식에 의하여 지지되고 있어야 함. 이에 공사 「규정」에 대한 ‘군경력 적용기준’은 적어도 방위소집제도가 폐지된 1995년 이후부터 현재까지 20여년이 넘는 장기간에 걸쳐 적용해온 것으로 사실상의 제도로 확립된 노동관행으로 인정된다는 노동법인자문 결과를 확인함.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX XX XX. 감사일 현재 정규직으로 전환 임용된 직원의 초임연봉 산정내역을 점검한 결과, 그동안 「규정」 및 ‘군경력 적용기준’에서 군복무 경력으로 인정하지 않은 전문연구요원 및 산업기능요원으로 복무한 경력을 [표 2]와 같이 군복무 경력으로 인정하여 초임연봉을 산정한 사례가 확인되었다.

[표 2] 신입직원 인정경력 및 초임연봉 산정 오류내역

구 분		직원 A	직원 B
임용년도 및 임용직급		20XX년 (Z급)	20XX년 (E급)
복무내역 및 복무기간		전문연구요원 (20XX. XX. XX. ~ 20XX. XX. XX.)	산업기능요원 (20XX. XX. XX. ~ 20XX. XX. XX.)
인정경력	군복무 경력	<u>3년</u>	<u>3년</u>
	인정경력 가산 ^{주)}	1년	-
	계	4년	3년
임용 시 초임연봉 산정내역		X급 기준급 하한액 + (<u>4년</u> × 표준가산금)	X급 기준급 하한액 + (<u>3년</u> × 표준가산금)

주) 중견직원으로 채용된 X급 직원의 경우 인정경력 1년 가산

자료 : ★★처 제출 자료 재구성

20XX년과 20XX년에 각각 정규직 전환 임용업무를 담당하였던 X급 ○○○(現 Y급)과 Z급 □□□(現 Y급)은 임용 대상자의 군경력 사항을 검토하면서 병적증명서와 추가 확인⁵⁾을 통해 직원 A, B가 전문연구요원과 산업기능요원으로 각각 복무한 사실을 인지 하였으나, 군복무 경력 적용 시에는 「규정」 및 ‘군경력 적용기준’을 정확히 확인하지 않고 해당경력이 군복무 경력에 포함되는 것으로 착각하여 인정경력에 반영하였다.⁶⁾

그 결과 직원 A, B에게 20XX XX XX. 현재까지 약 XX백만 원 정도의 임금(추정액)이 초과 지급되었다.

5) 병적증명서 상에는 ‘육군, 이병, 보충역, 복무만료’로 표기되어 있어 병역종류 등에 대한 추가 확인을 통해 해당 직원이 전문연구요원 및 산업기능요원으로 복무한 사실을 확인함.

6) 「인사관리 규정」 제45조(징계 시효) 제1항에서 정하고 있는 징계시효(3년)가 만료되어 두 사람 모두 징계 대상에 해당되지 않음.

3. 초임연봉 오류 정정 불철저

가. 판단기준

대법원의 판례에 따르면 사용자의 부주의나 계산의 착오 등으로 임금을 초과 지급한 경우에는, 사용자가 직원의 동의를 얻어 근로자의 임금채권과 상계하거나⁷⁾ 근로자의 동의 없이 초과 지급한 임금의 부당이득반환청구권을 자동채권으로 하여 상계할 수 있으며⁸⁾ 그렇지 아니할 경우에는 부당이득반환청구의 민사소송을 통하여 환수조치를 할 수 있다.

따라서 ★★처는 직원의 초임연봉이 잘못 산정된 사실을 확인하였다면 초임연봉의 오류내역을 정정하고, 초과 지급된 임금의 환수에 필요한 조치를 확인하여 신속하게 이행하여야 한다.

한편 「사규관리 규정」 제4조(업무수행기준의 사규화)에 따르면 공사 내부에서 공통적으로 계속 적용 또는 준수하여야 할 사항은 사규로 정하도록 되어 있고, 제21조(원안관리) 제2항에 따르면 사규의 개정 사유가 발생하였을 때에는 신속히 조치를 취하여 적정하고 실효성 있는 사규를 유지하도록 되어 있다.

특히 인사업무와 관련된 규정은 관련법령 개정 또는 오류사항 수정 등에 따라 제때 개정이 되지 않을 경우 직원의 임금 등 근로조건이 잘못 적용되어 법적다툼에 이르는 사례가 발생할 우려가 있다⁹⁾.

7) 대법원 판례(2001다25184, 선고일자 : 2001. 10. 23.)에 따르면 사용자가 근로자의 동의를 얻어 근로자의 임금채권에 대하여 상계하는 경우에 그 동의가 근로자의 자유로운 의사에 터잡아 이루어진 것이라고 인정할 만한 합리적인 이유가 객관적으로 존재할 때에는 근로기준법을 위반하지 아니한다고 보아야 하고, 다만 임금 전액 지급의 원칙의 취지에 비추어 볼 때 그 동의가 근로자의 자유로운 의사에 기한 것이라는 판단은 엄격하고 신중하게 이루어져야 함.

8) 대법원 판례(93다38529, 선고일자 : 1993. 12. 28.)에 따르면 계산의 착오 등으로 임금이 초과 지급되었을 때 그 행사의 시기가 초과 지급된 시기와 임금의 정산, 조정의 실질을 잃지 않을 만큼 합리적으로 밀접되어 있고 금액과 방법이 미리 예고되는 등 근로자의 경제생활의 안정을 해할 염려가 없는 경우에는 사용자가 초과 지급된 임금의 부당이득반환청구권을 자동채권으로 하여 상계할 수 있음.

9) 2021년도 임금체불 관련 신고건수 : 160,304건(출처 : 공공데이터포털, 고용노동부 연도별 임금체불현황)

따라서 ★★처는 직원의 임금에 영향을 미치는 「규정」의 내용이 관련법령 개정으로 변경이 필요한 경우에는 해당사항을 신속히 반영하여야 하고, 최소한 「규정」이 개정되지 않은 사유로 인해 문제가 발생한 사실을 인지하였다면 동일한 문제가 재발하지 않도록 지체 없이 「규정」을 개정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

★★처는 20XX X월 경 “2항 나. [표 2]”와 같이 직원 A와 B의 군복무 경력이 초임연봉 산정 시 잘못 반영된 사실을 인지하였다.

이에 ★★처는 ‘방위산업체에서 근무한 경력이 군복무 경력으로 인정 가능한지’ 등에 대한 외부자문을 실시하여 [표 3]과 같은 자문결과에 따라 직원 동의하에 환수하기로 내부방침을 정하고 20XX. XX월 해당 직원에게 관련 사실을 통보하였다.

[표 3] ★★처에서 의뢰한 외부전문기관 자문결과(요약)

구분	결과	내용
노무법인 A	군복무 경력 불인정	· 실역은 ‘실제로 군에 입대하여 군무를 하여 치르는 병역’을 의미하므로 방위산업체 근무기간은 군의무 복무기간에는 해당한다고 할 것이나 ‘실역한’ 병역의무를 이행한 것으로는 볼 수 없음.
노무법인 B	군복무 경력 불인정	· 「제대군인법」상 산업기능요원은 군복무를 마치고 전역한 제대군인에 포함되어 있지 않음. · 「지방공무원보수업무 등 처리지침」에서 방위산업체 근무경력은 실역한 복무기간으로 불인정
법무법인 C	군복무 경력 불인정	· 실역이란 ‘실제로 군에 입대하여 군무하여 치르는 병역’ 또는 ‘현역으로서 치르는 병역’으로 방위산업체에 근무한 기간은 ‘군복무 등으로 실역’한 경우에 해당하지 않음.
	잘못 지급한 임금 환수 가능	· (서면합의 시) 직원과 환수금액, 방법, 시기 등을 정하여 환수 · (합의불가 시) 임금채권 상계처리 방법으로 조치 가능

자료 : ★★처 제출 자료 재구성

그러나 직원 A는 ★★처에 임금환수를 수용할 수 없다는 의사를 밝힌 후 ‘해당경력이 군경력으로 인정되지 않는 것이 부당하다’는 취지의 주장을 계속하여, ★★처는 20XX.

XX. XX. 감사일 현재 위의 사항이 감사실에 지적될 때까지 환수조치를 하지 않고 있었다

그 결과 ★★처는 인정경력 산정오류 사실을 처음 인지한 20XX. XX월 이후 20XX. XX월 현재까지 직원 A, B에 대한 초임연봉 정정 및 초과 지급임금 환수 조치를 하지 않아 환수 대상금액이 증가하면서 [표 4]와 같이 20XX년도 대비 약 X,XXX천 원의 부당임금이 추가 지급되는 결과를 초래하였다.

[표 4] 초과 지급된 임금총액 현황

(단위 : 천 원)

구 분	20XX. XX월 기준 (A)	20XX. XX. XX. 기준 (B)	증가액 (B-A)
직원 A	X,XXX	XX,XXX	X,XXX
직원 B	X,XXX	X,XXX	X,XXX
계	XX,XXX	XX,XXX	X,XXX

자료 : ♠♠♠♠처 제출 자료 재구성

게다가 ★★처는 방위소집제도가 1995년부터 폐지되었음에도 19XX. XX. XX¹⁰⁾ 이후 현재 까지 XX여년이 지나도록 「규정」에서 정하고 있는 군복무 경력을 개정하지 않았다.

「병역법」 개정사항에 대해 ★★처는 앞서 기술한 “2항 가. [표 1]”과 같은 해석을 적용하고 있으나 이는 ★★처 내부에서 정하고 있는 기준으로 일반 직원들은 해당 사실을 확인하기 어렵고, ★★처 소속 직원일 지라도 관련 기준이 「규정」에 반영되어 있지 않아 신규임용 직원의 군복무 경력 인정여부를 검토할 때에도 과거 임용사례를 확인해야 하는 상황으로 「규정」이 업무수행의 기준으로서 기능을 하지 못하고 있는 실정이다.

10) (구)㉡㉡㉡시스템 상에서 19XX. XX월 이전의 「인사관리 규정」 전문 확인이 불가하여 19XX. XX. XX.이후 현재까지의 변경 내용을 확인함.

관련부서(기관) 및 관련자 의견

① ★★처는 군복무 경력 인정오류 사실을 인지한 이후로 외부전문기관 자문의뢰, 해당 직원과의 면담 등을 통해 관련문제의 원활한 해결을 위한 지속적인 노력을 기울여 왔다는 의견을 제시하였다.

그리고 공사의 귀책사유로 인해 초과 지급된 임금을 해당 직원에게 환수하기 위해서는 당사자의 양해와 수용이 선행될 필요가 있다고 판단하여, 환수를 납득하지 못하는 직원을 배려하면서 더욱 조심스럽게 업무처리를 진행하다보니 다소 더디게 진행된 것이라는 의견을 제시하였다.

그러나 ★★처가 20XX. XX월 자문결과를 바탕으로 해당 직원의 동의를 구한 뒤 초과 지급된 임금을 환수하려 하였다는 판단과 그간의 노력을 인정하더라도, 초임연봉 정정 조치는 직원의 동의가 없이도 실시가 가능했다는 점, 직원 B의 경우 육아 휴직한 직원 A와 달리 매월 임금이 지급되고 있었다는 점 등을 고려한다면, 우선 초임연봉이라도 정정하여 잘못 산정된 임금이 지속적으로 지급되는 것은 막았어야 했다.

또한 공사의 귀책사유로 벌어진 일임을 감안하여 해당 직원을 배려하면서 조심스럽게 업무처리를 진행한 점을 인정한다 하더라도 초임연봉 오류를 인지하고 나서 X년에 가까운 긴 기간 정정 조치가 지연된 결과는 통상적으로 용인할 수 있는 수준을 넘어서는 것이므로 ★★처의 주장은 받아들이기 어렵다.

② X급 ○○○과 Y급 □□□은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

★★처장은

초임연봉이 잘못 산정되었던 직원 X명의 초임연봉을 소급하여 정정하고, 초과하여 지급된 임금(총 XX백만 원 추정)을 환수하시고(시정)

20XX년, 20XX년 정규직 전환 직원의 초임연봉 산정업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『경고 처분』 하는 한편(경고)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급(현직급)</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
★★처 (●●●●처)	Y급 (X급)	○○○	20XX. XX. XX. ~ 20XX. XX. XX.	인사담당	경고
”	Z급 (Y급)	□□□	20XX. XX. XX. ~ 20XX. XX. XX.	”	”

초임연봉 산정오류에 대한 적극적인 정정 조치를 소홀히 하였던 ★★처에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『경고 처분』 하시고(경고)

초임연봉 산정 시 인정하는 신규임용 직원의 군복무 경력 인정기준을 명확히 하여 「인사관리 규정」에 반영하시기 바랍니다.(개선)